

1500234-38.2022.8.26.0453

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL MORITA KAYO

Comarca: Pirajuí

Foro: Foro de Pirajuí

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 13/10/2022

... em que praticava, efetivamente, o tráfico de drogas, bastando a intenção de tráfico, o que restou configurado nos autos. Assim:

Pretendida a desclassificação do art. 12 para o art. 16 da Lei 6368/76

Inadmissibilidade Prova robusta no sentido de tipificar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes Irrelevante não ter o apelante sido surpreendido no ato da ...

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Foro de Pirajuí - 2ª Vara

Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 43, Centro, Pirajuí - SP - cep 16600-000

Processo 1500234-38.2022.8.26.0453 - lauda de

TERMO - AUDIÊNCIA HÍBRIDA - INSTRUÇÃO

Processo nº:

1500234-38.2022.8.26.0453

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2098296/2022 -

DEL.POL.REGINOPOLIS, AZ6315-1/2022 - DEL.SEC.BAURU PL SUB-REG

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Maiara Carla Teodoro Dias da Silva

Vítima:

Saúde Pública

Data e Hora da Audiência:

13 de outubro de 2022, às 14 horas

MM. JUIZ(A) PRESIDENTE:

DR. RAFAEL MORITA KAYO

Promotor(a) de Justiça:

Dr. Nelson Aparecido Febrão Júnior

Réu

Maiara Carla Teodoro Dias da Silva (virtualmente)

Defensor Constituído:

Dr. Domingos de Oliveira Santos OAB 430928/SP (virtualmente)

Testemunha:

Roseli Ferrari de Oliveira (virtualmente)

Após determinada a abertura dos trabalhos, iniciada a gravação da audiência às 14h12min.

Abertos os trabalhos, consigna-se que a presente audiência está sendo realizada de forma híbrida, ou seja, presencialmente e, também, virtual por intermédio do aplicativo Microsoft TEAMS na forma do Comunicado CG 284/2020. A audiência será gravada na íntegra em arquivo audiovisual consoante determina o suso mencionado comunicado.

A oitiva da testemunha e o interrogatório da ré foram realizados por meio de gravação audiovisual, nos termos do Comunicado 284/2020 da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conforme mídia em apartado, arquivada neste Juízo à disposição das partes, nos termos da Lei nº 11.719/08, que deu nova redação ao artigo 405, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal; observando-se também as autorizações contidas nos Provimentos nº 23/04 e 886/04, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça e Conselho Superior da Magistratura, respectivamente; observando-se, ainda, o artigo 152, e parágrafo único, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. As gravações desta audiência serão importadas para os autos.

Após, pelo MM.Juiz foi compromissada e ouvida a testemunha Roseli Ferrari de Oliveira, ASP.

Antes do interrogatório o MM.Juiz de Direito fez ao acusado a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal, respondendo ele(a) às perguntas a respeito da sua qualificação. Depois de cientificado da acusação, passou o réu a ser interrogado de acordo com o artigo 187, I a VIII, do Código de Processo Penal, sendo todo o interrogatório gravado por meio de sistema audiovisual.

Indagadas às partes se havia algum requerimento a fazer, responderam que não, o Ministério Público e a Defesa. Em seguida, o MM. Juiz, com a concordância das partes, declarou encerrada a instrução processual por não haver mais provas a serem produzidas.

Seguindo-se o disposto no art. 403 do Código de Processo Penal, o MM. Juiz passou a palavra ao Ministério Público e, logo em seguida, à Defesa para apresentação de suas alegações finais orais, as quais foram gravadas por meio audiovisual e encontram-se na mídia supramencionada.

Em prosseguimento, o MM. Juiz passou a proferir sentença que, dada e publicada em audiência, segue em frente:

Trata-se de ação penal pública aforada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face de Maiara Carla Teodoro Dias da Silva, dando-a como incurso no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Segundo consta da denúncia (fls. 120/121), a autora do delito, no dia 10/04/2022, às 09h30min, na Penitenciária I situada em Reginópolis, estaria trazendo consigo, para entrega a terceiro, nas dependências do estabelecimento prisional, substância psicotrópica de uso proscrito, consistente em 1 folha de papel, cor laranja, com dimensões 20,5cm x 15 cm, com peso líquido de 7,22g, contendo a substância ABD-BUTINACA (canabinóide sintético), sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar. Assim o D. Promotor descreveu o fato delituoso:

Segundo se apurou, nas circunstâncias acima mencionadas, antes de se dirigir à Penitenciária para visita do sentenciado Antônio José dos Santos Bisneto, a denunciada trazia consigo, na região pélvica, as drogas acima mencionadas, com o objetivo de ludibriar o sistema de segurança e ingressar os entorpecentes no interior do estabelecimento prisional.

Contudo, durante procedimento de revista no aparelho “body scanner”, agentes de segurança penitenciária identificaram a presença de imagem suspeita na região pélvica da denunciada.

Diante disso, MAIARA foi levada a uma sala reservada, tendo retirado da peça íntima um papel de cor laranja medindo 20,5 cm x 15 cm, envolto a um papel filme plástico, contendo a substância ABD-BUTINACA (canabinóide sintético), e a uma máscara de cor branca sem os elásticos, sendo presa em flagrante.

Interrogada, MAIARA asseverou que na quarta-feira anterior aos fatos, foi procurada pela pessoa que conhece como Daiane, a fim de que levasse algo para seu marido na Penitenciária. Assim, no dia 09 de abril, recebeu um pacote e se deslocou até a Penitenciária de Reginópolis, tendo o escondido no forro de sua calcinha (fl. 04).

A quantidade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas, aliadas às circunstâncias e ao local da apreensão, evidenciam que as substâncias se destinavam ao tráfico ilícito no interior da Penitenciária.

A denunciada foi regularmente notificada da denúncia (fls. 164/165).

Seu defensor constituído apresentou defesa prévia (fls. 142/150).

Por decisão datada de 13/07/2022, a denúncia foi recebida e foi determinada a produção de prova oral (fls. 166/167).

Nesta solenidade, foi ouvida uma testemunha e a acusada foi interrogada. As partes apresentaram alegações finais orais.

Eis o introito. Fundamento.

Adianto que a ação penal merece ser julgada procedente.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 1), boletim de ocorrência (fls. 15/17), auto de exibição e apreensão e respectiva fotografiação (fls. 19 e 20/21), laudo definitivo de entorpecentes (fls. 23/27), relatório final (fls. 107/108) e pela prova oral coligida em juízo pelo crivo do contraditório.

A autoria também é inconteste.

ROSELI FERRARI DE OLIVEIRA, agente penitenciária e testemunha de acusação, disse o seguinte em solo policial: “nesta data, por volta das 09h30, estava juntamente com a agente Andréa realizando revista através do “body scanner” nas mulheres que são visitas dos sentenciados daquela Unidade Prisional Penitenciária I de Reginópolis, quando foi visto na visitante Maiara Carla Teodoro Dias da Silva, visitante do sentenciado Antonio José dos Santos Bisneto, matrícula 1.242.858-7, uma imagem suspeita em sua região pélvica. Diante disso, Maiara foi levada a uma sala reservada e nessa sala foi noticiado a Maiara que através do “body scanner” havia uma imagem suspeita; que então foi requerido que Maiara mostrasse a calcinha, haja vista que no aparelho ficara nítido que havia algo na região anormal ao forro da calcinha; então solicitaram que Maiara retirasse o volume, sendo retirado um papel de cor laranja medindo 20,5 cm x 15 cm, envolto a um papel filme plástico e a uma máscara de cor branca sem os elásticos; Maiara disse que não sabia o que se tratava o papel, alegando que recebera de uma mulher de nome Daiana, na Barra Funda e que ganhou o valor de R\$ 200,00 (duzentos reais), que efetuou o pagamento de sua passagem até a Unidade Prisional, onde deveria entregar o papel no raio 5 a pessoa de vulgo “Monstrinho”. Que diante das recentes apreensões da droga sintética em todo o estado, as depoentes entraram em contato com este Plantão de Polícia Judiciária, para providências de praxe; soube que o papel apreendido foi encaminhado para exame e o perito constatou tratar-se realmente de droga; diante dos fatos deram voz prisão para a conduzida”.

Em juízo, ROSELI corroborou com suas afirmações anteriores. Complementou ainda que, ao passar no “body scanner”, apareceu algo diferente na região pélvica da acusada.

A ré foi levada até uma sala reservada. Ali, a ré mostrou que tinha um volume escondido. A ré tirou. Era uma folha laranja, parecendo uma cartolina dobrada. A ré disse que uma pessoa a abordou, pedindo para ela entregar o objeto. Recebeu 200 reais para fazer essa entrega. A ré disse que não sabia que era droga. A droga estava no forro da calcinha. Estava embrulhado em um plástico, dentro do forro.

MAIARA CARLA TEODORO DIAS DA SILVA, interrogada extrajudicialmente, disse o seguinte (fl. 4): “(...) Que na quarta feira desta semana foi procurada pela pessoa que conhece como Daiane, que conheceu na pensão onde ficam em Reginópolis, onde Daiane visita seu esposo de vulgo “monstrinho” que reside no raio 5, juntamente com o esposo da interrogada, na Penitenciária de Reginópolis, não sabendo declinar o nome inteiro de Daiane, tampouco de seu esposo, que ao ser procurada Daiane disse que hoje não poderia vir visitar seu esposo, se a interrogada poderia trazer algo, que Daiane pagaria sua passagem até Reginópolis no valor de R\$ 210,00 (duzentos e dez reais); Que a interrogada aceitou e recebeu de Daiane um pacotinho no sábado (09/04) a noite, na Barra Funda onde recebeu a instrução que era para ser colocado no forro da calcinha, local em que Daiane sempre levava quando entrava na Penitenciária e nunca havia dado problemas; Que esclarece que seu esposo não sabia de sua visita nessa data, haja vista que faria uma surpresa para ele, pois estaria completando 5 anos de casada; Que não sabia que se tratava de droga sintética o que

trazia, tampouco desconfiou, mas sabia que poderia ser algo errado, já que tinha quie esconder; Que tem 2 (dois) filhos sendo 1 (um) de 6 (seis) anos - Davi e Aylla de 10 (dez) meses; Que nunca levou entorpecente para a penitenciária, que nunca respondeu a processos”.

Interrogada em juízo, MAIARA confessou os fatos lhe imputados. Disse que conheceu uma menina, tendo esta lhe oferecido 200 reais para entrar no estabelecimento prisional usando uma calcinha com algo dentro. Afirmou que não sabia o que era, mas que desconfiava ser algo errado. O objeto já estava embalado. O objeto deveria ser entregue ao marido daquela menina. Tinha contas atrasadas, razão pela qual aceitou a proposta.

Pois bem.

As circunstâncias da abordagem, a forma de ocultação das drogas apreendidas, o seu acondicionamento, somados às robustas informações prestadas pela agente de segurança penitenciária em juízo, demonstram a existência do tráfico de drogas.

Nesse sentido:

Tráfico de drogas pretendida a absolvição por insuficiência de provas não acolhimento materialidade e autoria delitivas demonstradas pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 28, da lei nº 11.343/06 inviabilidade finalidade mercantil comprovada pedido de aplicação do princípio da insignificância descabimento - regime inicial fechado mantido inviável converter a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos recurso não provido. (TJSP Apelação Criminal 0006311-43.2014.8.26.0575 9ª Câmara de Direito Criminal Rel. Des. Amaro Thomé - j. 05/05/2016).

Frise-se que é irrelevante ter sido a acusada surpreendida no momento em que praticava, efetivamente, o tráfico de drogas, bastando a intenção de tráfico, o que restou configurado nos autos. Assim:

Pretendida a desclassificação do art. 12 para o art. 16 da Lei 6368/76

Inadmissibilidade Prova robusta no sentido de tipificar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes Irrelevante não ter o apelante sido surpreendido no ato da venda Forma de acondicionamento da droga em invólucros indicativos de fim de mercancia Recurso não provido. (Ap. 296.182-3, São Paulo, 4ª C., rel. Canellas de Godoy, 25.04.2000, v.u.).

No que tange ao valor probatório do testemunho da agente penitenciária, há que se considerar que, por se tratar de agente público, goza da presunção de legitimidade, atributo dos atos praticados pela Administração Pública, portanto, não pode ser considerado inidôneo ou suspeito, afinal, não seria lógico o Estado contratar agentes para a segurança pública, investindo-os de parcela do poder estatal e, ao serem chamados a Juízo, não lhes emprestar credibilidade.

Os depoimentos dos agentes penitenciários, assim como dos policiais militares, ou de quaisquer outros agentes públicos, têm o mesmo valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas.

Sobre a validade dos depoimentos prestados por policiais, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou a respeito:

É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte. (STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRADO REGIMENTAL NO AGRADO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011).

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo também já se pronunciou neste sentido:

TRÁFICO DE DROGAS. Depoimentos de policiais militares prestados em juízo. Amparo nos demais elementos dos autos. Prova. Suficiência. Absolvição por falta de provas. Impossibilidade. Os depoimentos dos policiais militares, ouvidos sob o crivo do contraditório, constituem elemento de prova suficiente para a confirmação da materialidade e da autoria do tráfico de drogas, quando amparados nos demais elementos colhidos nos autos. (TJSP - 0005365-60.2010.8.26.0624. Relator(a): João Morenghi. Órgão julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal. Data de registro: 19/12/2012).

Diante de tais elementos de convicção, está comprovada suficientemente a imputação feita a ré, a superar a presunção constitucional de inocência.

Por outro lado, a tese de exclusão de culpabilidade, suscitada em autodefesa pela acusada, não merece acolhida. A uma, pois ausente qualquer elemento de prova capaz de confirmar as supostas dificuldades financeiras. A duas, porque não evidenciada nos autos a impossibilidade de agir de outra forma da acusada, a autorizar a incidência da referida exculpante.

Na realidade, a questão ficou circunscrita apenas à narrativa ofertada pela própria acusada, o que não é suficiente para estabelecer os contornos de excludente de sua responsabilidade.

Entretanto, a conduta de tráfico simples (Lei 11.343, art. 33, caput) merece desclassificação para o delito de tráfico privilegiado (Lei 11.343, art. 33, §4º), como será fundamentado na terceira fase da dosimetria da pena.

Apurada a responsabilidade, passo a dosar a pena.

Sopesados os critérios estabelecidos nos art. 59 e 60 do Código Penal e o artigo 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena base no patamar mínimo. Assim, a pena é estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65 III, "d"), contudo, como a pena base já foi fixada no mínimo, deixo de reduzi-la em virtude do disposto pela súmula 231 do STJ.

Aumento a pena em 1/6 por ter sido o crime praticado nas dependências da Penitenciária I de Reginópolis, conforme artigo 40, inciso III da Lei 11.343/06, tornando-a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

De outro lado, aplico ao caso, a causa de diminuição de pena prevista pelo art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, uma vez que a acusada é primária, em que pese tenha ficado demonstrado o tráfico de drogas, não há provas nos autos de que a ré se dedique a atividades criminosas. Deste modo, reduzo a pena em 2/3, considerando a quantidade de droga apreendida e sua qualidade, considerada de menor potencial ofensivo à saúde, diante das demais drogas existentes, motivo pelo qual fixo a pena em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Trata-se de desclassificação do delito, uma vez que o tráfico comum é hediondo por equiparação, enquanto no tráfico privilegiado esta característica é afastada, considerando a gravidade menor do delito cometido (STF, HC 118.533).

Ausentes outras causas modificativas, torno esta pena definitiva, consoante o sistema trifásico de aplicação.

Posto isto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para, desclassificando a conduta contida na denúncia (Lei 11.343/06, art. 33, caput), condenar a ré MAIARA CARLA TEODORO DIAS DA SILVA à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, fixado este em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, como incursa no artigo 33, §4º c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.

Faculto a acusada o direito de recorrer em liberdade.

Diante das particularidades deste caso, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, no caso, prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena, bem como prestação pecuniária de um salário mínimo, a beneficiar entidade a ser estabelecida pelo Juízo da Execução.

No caso de descumprimento, fixo o regime inicial aberto.

Nos termos do art. 72 da Lei nº 11.343/06, determino a destruição da amostra (se houver) de droga guardada para contraprova. Comunique-se à Autoridade Policial.

Ante o presente decreto condenatório, desnecessária a manutenção das medidas cautelares impostas em audiência de custódia, motivo pelo qual ora as revogo.

Solicite-se a devolução da Carta Precatória expedida para controle e fiscalização das medidas cautelares.

Transitada esta em julgado, extraia-se guia de recolhimento e arquivem-se os autos. Condene a ré ao pagamento das custas judiciais no valor equivalente a 100 UFESP's, de acordo com o artigo 4º, alínea 'a', § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, o que

apenas será exigível caso perca a condição de necessitada.
Publicada esta em audiência, saem os presentes cientes e intimados.
Saem o Promotor, a ré e o defensor intimados pessoalmente desta.
Sem mais.

Pelo Promotor, pelo ré e pelo defensor foi dito que concordam com o teor da sentença prolatada, motivo pelo qual foi determinado seja certificado o trânsito em julgado da sentença para as partes e a expedição da Guia de Recolhimento à VEC Competente.

Nada mais havendo a ser tratado em referida audiência, lido e estando em conformidade, o MM. Juiz deu-a por encerrada, o que foi feito com as cautelas de praxe.

SEM MAIS. Pirajuí, 13 de outubro de 2022.

João Vitor Loureiro Araújo Dias, Assistente Judiciário.

RAFAEL MORITA KAYO, Juiz de Direito.

Assinado digitalmente nos termos da lei 11.419/2006, conforme impressão à margem direita